6. **புத்தகங்களின் பொய்மைப்படுத்துதல் தண்டனை [பிரிவு.336]:**
கணக்காய்வாளர் நிறுமத்திற்குச் சொந்தமான கணக்கு புத்தகங்கள் அல்லது ஆவணங்களை அழிப்பதோ, உருச்சிதைக்கவோ, மாற்றவோ, தவறாகவோ அல்லது இரகசியமாக வைத்திருந்தால், அவர் சிறை தண்டனை அளிக்கப்பட்டு அபராதமும் விதிக்கப்படுவார்.

7. **தணிக்கையாளர் மீதான வழக்கு [பிரிவு.342]:**
தீர்ப்பாயத்தினால் ஒரு நிறுமம் கலைக்கப்படும் போது, ஒரு நிறுமத்தின் தணிக்கையாளர் குற்றம் புரிந்ததாக தீர்ப்பாயத்துக்குத் தோன்றினால், அந்த வழக்கு சம்பந்தமான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவது தணிக்கையாளரின் கடமையாகும். அவர் செய்ய தவறினால், ரூ.25,000க்கும் குறைவில்லாத ரூ.1,00,000 வரை நீட்டிக்கக்கூடிய அபராதத்துடன் தண்டிக்கப்படுவார்.

8. **வேண்டுமென்றே செயல்படுவது அல்லது விட்டுவிடுவதற்கு தண்டனை [பிரிவு.448]:**
எந்தஒருதகவல்,சான்றிதழ்,இருப்புநிலை குறிப்பு, தகவலறிக்கையிலும், தவறான அல்லது ஆதாரமற்ற உண்மை தன்மை இல்லாத ஒரு அறிக்கையை ஒரு தணிக்கையாளர் வேண்டுமென்றே வெளியிட்டால் அவர் ஆறு மாதங்கள் முதல் பத்து ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும். மோசடி செய்த தொகைக்கு மூன்று மடங்கான தொகை அபராதமாக விதிக்கப்படும்.

9.8.3 இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் குற்றவியல் பொறுப்பு

எந்தவொரு நபரும் தவறான சான்றிதழை வெளியிட்டாலோ அல்லது கையெழுத்திட்டாலோ அவர் தவறான ஆதாரம் கொடுத்தற்காக தண்டிக்கப்படுவார். இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தின் 197 ஆம் பிரிவின் படி, தணிக்கையாளரும் நிறுமத்திற்கு சொந்தமான ஏதேனும் புத்தகங்கள், பொருட்கள், ஆவணங்களை பொய்மைப்படுத்தியதற்காக பொறுப்பாவார்.

9.8.4 வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் பொறுப்பு [பிரிவு.278]

- ரூ.1,00,000 மேல் வரி ஏய்ப்புக்காக, ஆறு மாதங்கள் முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வரை கடுமையான சிறை தண்டனை.
- ஒரு நபர் மற்றொரு நபரை வருமான வரி அதிகாரிகளுக்கு வரி செலுத்தற்குரிய வருமானம் குறித்துத் தவறான கணக்கு, அறிக்கை அல்லது உறுதி பிரகடனம் ஒன்றை வழங்குவதற்கு தூண்டினால், அவர் அபராதம் செலுத்தவும் மூன்று மாதங்கள் முதல் மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும் விதிக்கப்படுவார். ஒரு தணிக்கையாளர் கணக்கிற்கு தவறான சான்றிதழ் அளித்ததற்கும் தண்டிக்கப்படுவார்.
- ஒரு பட்டய கணக்காளர் வருமான வரி அதிகாரிகள் முன் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காக பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும். எனினும், அவர்தவறானநடத்தைக்கொண்டகுற்றவாளி என்றால் அவரை பயிற்சியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியும்.
- ஒரு தணிக்கையாளர் தவறான தகவல்களை அளித்ததற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை பெற முடியும்.

9.8.5 தொழிற்சார்ந்த தவறான பணிகளுக்கான பொறுப்பு

தணிக்கை நடைமுறை குறித்து தொழிற்சார்ந்ததவறானபணிக்குரியபல்வேறு

Auditing_TAM_Chapter-09.indd 155 17-12-2019 15:47:49